CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº ____/2026/CGAI/DPI/SIPRI

PROCESSO Nº 00190.105349/2020-07

INTERESSADO: Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada (DPI)

1. DO RELATÓRIO

1.1. Trata-se de pedido de reabilitação administrativa formulado pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.973.894/0001-94, no âmbito do Processo nº 00190.105349/2020-07.

1.2. A interessada foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública pela Decisão nº 9, de 9 de fevereiro de 2023 (SEI 2646749), publicada em 10 de fevereiro de 2023, que lhe aplicou ainda multa de R$ 3.905.734,97 e publicação extraordinária da decisão, pela prática dos atos lesivos previstos no art. 88, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 e no art. 5º, incisos I e IV, "d", da Lei nº 12.846/2013. O pedido de reconsideração foi indeferido pela Decisão nº 347 (SEI 2991463), publicada no DOU de 27 de outubro de 2023.

1.3. Os ilícitos consistiram no pagamento de US$ 868.450,00 em vantagens indevidas, entre 19/05/2011 e 21/02/2014, pelo Sr. Mariano Marcondes Ferraz — sócio minoritário da DECAL por intermédio da FIRMA Consultoria e Participações Ltda., vice-presidente do Conselho Consultivo e responsável pelas negociações comerciais com a Petrobras — ao então Diretor de Abastecimento da estatal, com o objetivo de facilitar a renovação do contrato de armazenagem de granéis líquidos no Porto de Suape, celebrada em 01/05/2012 no valor de R$ 280.013.236,00 (Relatório Final, SEI 1843086, §§ 2 a 5 e 33 a 35). Registre-se que, no PAR, o programa de integridade da empresa recebeu redutor de 0%, por não ter sido apresentado na forma exigida e por a documentação então entregue "só permit[ir] à comissão concluir que não há um programa de integridade efetivo".

1.4. O processo de reabilitação é conduzido nos termos da legislação vigente à época da sanção (art. 87, inciso IV e § 3º, da Lei nº 8.666/1993), regulamentada pela Portaria CGU nº 1.214/2020, alterada pela Portaria Normativa CGU nº 54/2023, que exige, entre as condições cumulativas, "a adoção de medidas que demonstrem a superação dos motivos determinantes da punição, o que inclui a implementação e a aplicação de programa de integridade, instituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho 2022". Com a edição do Decreto nº 12.304/2024, os procedimentos e a metodologia de avaliação passaram a observar também a Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 (art. 1º, inciso III e parágrafo único).

1.5. Em 21 de setembro de 2026, a interessada protocolou o pedido de reabilitação, complementado em 14 de outubro de 2026. Em caráter preliminar, sustentou a inaplicabilidade das Portarias CGU nº 1.214/2020 e nº 226/2025 (pedido, §§ 19 a 42) — questão jurídica cuja apreciação compete à SIPRI e à Consultoria Jurídica (arts. 5º e 6º da Portaria CGU nº 1.214/2020) — e, eventualmente, apresentou os Relatórios de Perfil e de Conformidade nos modelos da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, "por serem mais abrangentes" (pedido, § 71), acompanhados das evidências organizadas por quesito, das demonstrações financeiras de 2025 e de certificações ISO 37301, ISO 9001, ISO 14001, ABNT NBR 16001 e ISO 45001.

1.6. A avaliação técnica aplicou o Formulário de Conformidade previsto no Anexo II da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, composto de 113 questões organizadas em 12 áreas temáticas, cujas análises individuais, com a respectiva fundamentação, constam da planilha de avaliação (abas Formulário de Perfil, Formulário de Conformidade e Resultado), consolidada nesta Nota Técnica.

2. DA TEMPESTIVIDADE

2.1. A concessão da reabilitação, na forma da legislação supracitada, sujeita-se, cumulativamente, ao decurso do prazo mínimo de dois anos da sanção, ao ressarcimento integral dos prejuízos apontados pela Administração e à implantação/aperfeiçoamento de programa de integridade que demonstre a superação dos motivos determinantes da punição (art. 2º, incisos I a III, da Portaria CGU nº 1.214/2020).

2.2. No caso, a declaração de inidoneidade passou a produzir efeitos com a publicação da Decisão nº 347, em 27 de outubro de 2023, tendo sido suspensa, segundo a interessada, por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000 (de 04/12/2023 a 09/07/2024) e nº 0809667-58.2024.4.05.0000 (de 19/09/2024 a 05/02/2025). Descontados esses intervalos, a interessada computa 730 dias de efetivo cumprimento da sanção em 18 de outubro de 2026 (38 + 72 + 620 dias; pedido, §§ 48 a 54).

2.3. O pedido foi protocolado em 21 de setembro de 2026, antes do termo final indicado pela própria interessada, que requereu a admissão do protocolo antecipado (pedido, § 55). O biênio, pela contagem apresentada, completou-se antes da presente avaliação, e o Decreto nº 12.304/2024 prevê que a documentação do programa seja submetida no momento da apresentação do pedido de reabilitação (art. 8º, inciso III). A avaliação ocorre, ademais, dentro do prazo de noventa dias previsto no art. 24, parágrafo único, da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025. Revela-se, portanto, oportuna a análise da condição relativa à superação dos motivos determinantes da punição, mediante a avaliação do programa de integridade, sem prejuízo da aferição conclusiva do requisito temporal e dos demais requisitos pela SIPRI (art. 5º da Portaria CGU nº 1.214/2020).

3. DA ANÁLISE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

3.1. **Metodologia.** O Formulário de Conformidade (Anexo II da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025) organiza 113 questões em 12 áreas, com tipologia escalonada (QN1 a QN5), sendo a Área XII específica dos processos de reabilitação (Anexo I, item 2.1.2). As questões QN1 avaliam elementos mínimos e fundamentais de cumprimento obrigatório (item 2.1.3.1) e as questões QN4, a efetiva aplicação dos instrumentos e medidas fundamentais (item 2.1.3.4). A pontuação é integral quando apresentadas evidências inequívocas e integrais; nula quando insuficientes; e de 50% apenas nas questões que admitem atendimento parcial (itens 2.1.4.1 a 2.1.4.3). Nas questões avaliadas como "Não se Aplica", a pontuação foi redistribuída proporcionalmente entre as demais questões da área (item 2.1.4.4). Para os processos de reabilitação, o item 5.1 do Anexo I estabelece que o Programa de Integridade será considerado implantado ou aperfeiçoado quando atender, **cumulativamente**, aos seguintes critérios: (I) pontuação integral nas questões QN1; (II) pontuação integral nas questões QN4; (III) pontuação mínima por área; (IV) pontuação mínima de 70% na Área XII; e (V) pontuação total mínima, as duas últimas e a terceira de acordo com a faixa de faturamento da pessoa jurídica. O não atendimento de qualquer deles conduz ao resultado "não implantado ou não aperfeiçoado" (arts. 22, parágrafo único, e 25, inciso II).

3.2. **Enquadramento.** A interessada é empresa de **médio porte**, com 88 colaboradores, que opera terminal de granéis líquidos (combustíveis) no Porto de Suape/PE, integra o Grupo Decal e se submete a intensa regulação e licenciamento (ANP, ANTAQ, IBAMA, CPRH, entre outros), fatores considerados na avaliação (art. 2º, § 1º, da Portaria). Por não se tratar de micro ou pequena empresa, são aplicáveis as questões condicionadas ao porte. Conforme a Demonstração do Resultado do Exercício de 2025 — ano anterior à submissão (item 5.1.2) —, a receita bruta de serviços foi de R$ 127,5 milhões (receita operacional líquida de R$ 113,6 milhões; pedido, § 72), o que a enquadra na **Faixa 3** (de R$ 100 milhões a R$ 250 milhões), à qual correspondem os seguintes mínimos: **40% por área, 70% na Área XII e 60% no total**.

3.3. **Elementos mínimos e fundamentais (QN1) e aplicação (QN4).** Das 15 questões classificadas como QN1, 13 restaram integralmente atendidas e 2 não obtiveram pontuação integral. Das 8 questões classificadas como QN4, 6 restaram integralmente atendidas, 1 não obteve pontuação integral e 1 foi considerada não aplicável. As questões determinantes são as seguintes:

Questão	Área	Nível	Exigência	Avaliação
10.1	VI – Treinamentos	QN1	Planejamento de treinamentos com cronograma, temas, públicos-alvo, responsáveis e forma de execução	Parcial (10/20) – NÃO INTEGRAL
12.1	VII – Controles contábeis	QN1	Procedimentos definidos para os lançamentos contábeis e financeiros	Parcial (10/20) – NÃO INTEGRAL
24.1	XII – Remediação	QN4	Aplicação de medidas disciplinares cabíveis em face dos ilícitos que ocasionaram a inabilitação	Parcial (12,5/25) – NÃO INTEGRAL
9.3	V – Licitações	QN4	Aplicação, nos últimos 12 meses, dos controles para prevenção de ilícitos em licitações e contratos	Não se aplica (impedimento decorrente da sanção)

3.4. **Resultado por área.** A pontuação apurada, por área temática, é a seguinte:

Área	Pont. máx.	Atingida	%	Mínimo	Situação
I — Comprometimento da Alta Direção	154	134,18	87,1%	40%	✓ atende
II — Instância Interna Responsável	108	99,00	91,7%	40%	✓ atende
III — Gestão de Riscos para Integridade	78	64,00	82,1%	40%	✓ atende
IV — Código de Ética e Conduta	91	88,50	97,3%	40%	✓ atende
V — Políticas e Procedimentos	130	120,71	92,9%	40%	✓ atende
VI — Treinamentos e Comunicações	118	94,00	79,7%	40%	✓ atende
VII — Controles Contábeis e Auditoria	106	91,00	85,8%	40%	✓ atende
VIII — Diligências de Terceiros e M&A	114	103,44	90,7%	40%	✓ atende
IX — Canais de Denúncia e Medidas Disciplinares	141	123,50	87,6%	40%	✓ atende
X — Monitoramento do Programa	83	80,50	97,0%	40%	✓ atende
XI — Responsabilidade Socioamb. e Transparência	83	83,00	100%	40%	✓ atende
XII — Medidas de Remediação	95	80,00	84,2%	70%	✓ atende
TOTAL	**1.301**	**1.161,84**	**89,30%**	**60%**	**✓ atende**

3.5. **Notas mínimas e critérios do item 5.1.** Todas as áreas superam o mínimo de 40% (a menor, Área VI, alcança 79,7%); a Área XII alcançou 84,2% (mínimo de 70%); e a pontuação total atinge 89,30% (1.161,84 de 1.301 pontos), acima do mínimo de 60% aplicável à Faixa 3. **Não foram atendidos, contudo, os critérios dos incisos I e II**, de natureza eliminatória, o que impede o enquadramento do programa como implantado ou aperfeiçoado, independentemente da pontuação global:

Critério (item 5.1)	Exigência	Resultado	Situação
I	Pontuação integral nas questões QN1	13 de 15 integrais; 10.1 e 12.1 parciais	× NÃO ATENDE
II	Pontuação integral nas questões QN4	6 de 7 aplicáveis integrais; 24.1 parcial	× NÃO ATENDE

Critério (item 5.1)	Exigência	Resultado	Situação
III	Mínimo por área (Faixa 3: 40%)	Todas as áreas ≥ 79,7%	✓ atende
IV	Mínimo de 70% na Área XII	84,2%	✓ atende
V	Mínimo total (Faixa 3: 60%)	89,30%	✓ atende

3.6. **Da análise por Área.** Apresenta-se a seguir síntese por área, com o resultado, a criticidade e os pontos relevantes, remetendo-se o detalhamento de cada questão à planilha de avaliação. Adotou-se a seguinte escala de criticidade: **CRÍTICA** — questão QN1 ou QN4 sem pontuação integral (reprovatória, item 5.1, incisos I e II); **ALTA** — lacunas não reprovatórias, mas diretamente relacionadas ao modo de execução do ilícito ou à sua remediação; **MÉDIA** — lacunas pontuais de formalização ou de comprovação; **BAIXA** — área substancialmente atendida.

3.6.1. Área I – Comprometimento da Alta Direção (Itens 1.1 a 3.3) – Resultado: BOM (87,1%) – Criticidade: MÉDIA

3.6.1.1. As questões críticas 2.1 e 3.1 foram atendidas: as principais políticas são aprovadas pelo Conselho Consultivo (Ata de 03/06/2026) e há manifestações públicas de apoio da alta direção (2.1 e 3.1 = SIM), além de Comitê de Ética com participação da alta direção, supervisão do programa por meio do Informe Anual e recursos previstos no Orçamento 2026 (2.2, 2.3 e 3.3 = SIM). Como pontos relevantes, não há critérios de integridade específicos para a seleção dos cargos da alta direção (1.1 = Parcialmente) e a remuneração variável não está vinculada a metas do programa — a meta do PPR 2026 é coletiva e ligada à auditoria de certificação (1.3 = Parcialmente). A lacuna em 1.1 tem peso qualitativo, uma vez que o ilícito foi praticado por sócio e conselheiro. A questão 1.2 foi considerada não aplicável (ausência de contratações para a alta direção em 24 meses).

3.6.2. Área II – Instância Interna Responsável (Itens 4.1 a 5.2) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (91,7%) – Criticidade: BAIXA

3.6.2.1. A questão crítica 4.1 e a questão de aplicação 5.2 foram atendidas: o Comitê de Compliance, instituído em 2018, está formalmente constituído, vincula-se ao Conselho Consultivo, possui garantias de autonomia e atua na apuração de violações (4.1 a 5.2 = SIM). Ressalva-se apenas a estrutura integralmente composta por colaboradores com dedicação parcial (nenhum exclusivo), sem demonstração de proporcionalidade às atribuições (4.4 = Parcialmente).

3.6.3. Área III – Gestão de Riscos para Integridade (Itens 6.1 a 6.3.3) – Resultado: BOM (82,1%) – Criticidade: MÉDIA

3.6.3.1. A questão crítica 6.3 foi atendida: o Mapa de Riscos de Compliance (F.PC.07, rev. 20/11/2025) contempla corrupção, relação com agentes públicos e licitações, com matriz de probabilidade e impacto (6.3, 6.3.1 e 6.3.2 = SIM). Permanecem lacunas de governança do processo: periodicidade de revisão da metodologia descrita de forma aberta (6.2.1), ausência de aprovação formal do mapa pela alta direção (6.2.3) e medidas de mitigação sem prazos e responsáveis nominados (6.3.3), todas avaliadas como Parcialmente.

3.6.4. Área IV – Código de Ética e Conduta (Itens 7.1 a 7.5) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (97,3%) – Criticidade: BAIXA

3.6.4.1. A questão crítica 7.1 foi atendida: o Código de Conduta e Ética Empresarial está em português, aprovado pelo Conselho Consultivo, publicado no sítio institucional, alinhado à Lei nº 12.846/2013 e estendido a terceiros, com termo de ciência (7.1 a 7.5 = SIM). A única ressalva é o rol de sanções de natureza trabalhista, que não alcança conselheiros e sócios não empregados (7.2.6 = Parcialmente) — precisamente a posição ocupada pelo autor do ilícito.

3.6.5. Área V – Políticas e Procedimentos de Integridade (Itens 8.1.1 a 9.3) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (92,9%) – Criticidade: ALTA

3.6.5.1. As questões críticas 8.1.1 e 9.1 foram atendidas: há vedação expressa de vantagens indevidas a agentes públicos (D.PC.01.S, D.PC.16.S) e política específica de prevenção de ilícitos em licitações e contratos (D.PC.19.S) (8.1.1 e 9.1 = SIM). A aplicação das políticas de interação com a Administração foi demonstrada, embora por registro único — reunião com a ANP em 08/2025 (8.2 = SIM). A questão 9.3 foi considerada não aplicável (item 3.7, "c"). A criticidade alta decorre de lacunas que guardam relação direta com o modo de execução do ilícito — negociação comercial conduzida isoladamente por sócio junto à estatal: a política não designa os responsáveis por autorizar a participação em licitações e por interagir com agentes públicos na gestão dos contratos (9.2.2 = NÃO), e a rotação dos responsáveis não tem periodicidade definida e admite dispensa ampla (9.2.3 = Parcialmente).

3.6.6. Área VI – Treinamentos e Comunicações (Itens 10.1 a 11.2.1) – Resultado: BOM (79,7%) – Criticidade: CRÍTICA – Ponto de reprovação: questão QN1 10.1 (item 5.1, inciso I)

3.6.6.1. A questão crítica **10.1 não obteve pontuação integral**: o Plano de Treinamento 2026 apresenta descrição, público-alvo, carga horária e cronograma trimestral, mas não indica os responsáveis por cada ação nem a forma de verificação de sua efetividade, elementos expressamente exigidos pela questão. Trata-se de elemento mínimo de cumprimento obrigatório, que, segundo o Anexo II, admite apenas as respostas "Sim" ou "Não". As questões de aplicação foram atendidas — Semana da Integridade (08/2026), treinamentos a gestores (04/2026) e edições 48 a 50 do "Decal Notícias" (10.2 e 11.2 = SIM) —, mas não foram demonstrados o alcance de 70% dos públicos-alvo (10.4), a capacitação específica em diligência de terceiros (10.3) e a periodicidade das comunicações (11.2.1), avaliadas como Parcialmente.

3.6.7. Área VII – Controles Contábeis e Auditoria Interna (Itens 12.1 a 13.5) – Resultado: BOM (85,8%) – Criticidade: CRÍTICA – Ponto de reprovação: questão QN1 12.1 (item 5.1, inciso I)

3.6.7.1. A questão crítica **12.1 não obteve pontuação integral**: os documentos apresentados (P.GS.05.S – Recepção de Fatura e D.GS.01.S – Controle de Compras) disciplinam o recebimento de faturas e as compras, e não procedimento próprio de lançamentos contábeis e financeiros (plano de contas, política contábil, conciliações). A referência genérica à "legislação aplicável" e às demonstrações auditadas não supre a exigência, que corresponde aos parâmetros dos incisos VI e VII do art. 3º do Decreto nº 12.304/2024. Também se registram mecanismos de detecção limitados a alçadas por valor, sem "red flags" (12.3 = Parcialmente), e auditoria interna reportando-se ao Representante da Direção, e não à instância de governança (13.2 = Parcialmente). Segregação de funções, verificação do objeto antes do pagamento e relatórios de auditoria (2025 e ISO 37301) foram atendidos.

3.6.8. Área VIII – Diligências para Terceiros e Fusões (Itens 14.1.1 a 16.2) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (90,7%) – Criticidade: MÉDIA

3.6.8.1. A questão crítica 14.1.1 foi atendida: a Política de Due Diligence exige consulta ao CEIS e ao CNEP e prevê medidas para terceiros de alto risco (14.1.1 e 14.1.4 = SIM), havendo cláusulas anticorrupção com penalidades e rescisão (15.1.1 e 15.1.2 = SIM). Contudo, não há verificação da "lista suja" do trabalho escravo (14.1.2 = Parcialmente) nem triagem ambiental do terceiro (14.1.3 = NÃO), relevante para operador de terminal de combustíveis, e a aplicação foi comprovada por amostras únicas (homologação da MT4 Tecnologia e contrato Gupy) (14.2 e 15.2). As questões 16.1 e 16.2 não se aplicam (ausência de operações societárias em 24 meses).

3.6.9. Área IX – Canais de Denúncia, Remediação e Medidas Disciplinares (Itens 17.1 a 19.2) – Resultado: BOM (87,6%) – Criticidade: ALTA

3.6.9.1. A questão crítica 17.1 e a questão de aplicação 17.3 foram atendidas: o canal é operado por terceiro independente, com formulário eletrônico, garantia de anonimato e não retaliação e acompanhamento pelo denunciante, e funcionou quando testado pelo avaliador [inserir data do teste]

(17.1 a 17.3 = SIM); há fluxo de apuração, inclusive para denúncias envolvendo a alta direção, e tratamento das denúncias recebidas (18.1 a 18.3 = SIM). A criticidade alta decorre de lacunas sensíveis diante do histórico da empresa: inexistência de correlação entre infrações e sanções e respectivas alçadas (19.1.2 = NÃO), de previsão de afastamento cautelar de membros da alta direção (19.1.3 = NÃO) e de procedimento de comunicação de ilícitos às autoridades (19.1.4 = NÃO), além de medidas disciplinares exclusivamente trabalhistas (19.1.1 = Parcialmente). A prática disciplinar demonstrada restringe-se a casos trabalhistas (19.2).

3.6.10. Área X – Monitoramento do Programa de Integridade (Itens 20.1 a 20.4) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (97,0%) – Criticidade: BAIXA

3.6.10.1. A questão crítica 20.1 foi atendida: o Comitê de Compliance monitora o programa, com indicadores, Informe de Filiais submetido ao Conselho Consultivo e uso dos resultados para revisões normativas (Ata de 03/06/2026) (20.1, 20.2.1, 20.2.3, 20.3 e 20.4 = SIM). Ressalva-se a periodicidade mínima de duas reuniões anuais, modesta para monitoramento contínuo (20.2.2 = Parcialmente).

3.6.11. Área XI – Responsabilidade Socioambiental e Transparência (Itens 21.1 a 23.3) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (100%) – Criticidade: BAIXA

3.6.11.1. A questão crítica 23.1 foi atendida, com manifestação institucional de compromisso com a ética e seção específica do programa no sítio (23.1 e 23.3 = SIM). Há políticas ambientais (PGRS, plano de prevenção de derrames, ISO 14001, Licença de Operação da CPRH e Certificado de Regularidade do IBAMA) e de direitos humanos (21.1 a 22.2 = SIM). A questão 23.2.5 foi considerada não aplicável, recomendando-se que o sítio informe a condição de impedimento.

3.6.12. Área XII – Medidas de Remediação (Itens 24.1 a 25.3) – Resultado: BOM (84,2%) – Criticidade: CRÍTICA – Ponto de reprovação: questão QN4 24.1 (item 5.1, inciso II)

3.6.12.1. A área supera o mínimo de 70% (inciso IV), mas a questão de aplicação **24.1 não obteve pontuação integral**. A única medida apresentada em face do envolvido é sua saída do Conselho Consultivo, registrada na Ata de Reunião de Sócios de 04/02/2017. A própria ata consigna, porém, que a FIRMA Consultoria e Participações Ltda., representada pelo Sr. Mariano Marcondes Ferraz, "ratificou sua opção em não exercer, neste ato, o direito de indicar um membro para o Conselho Consultivo para o triênio 2017 a 2019, tendo em vista a decisão do Sr. Mariano Ferraz de não desempenhar a função em razão de motivos particulares", e "registrou que não estava renunciando ao direito de indicar um Conselheiro". Trata-se de afastamento voluntário, anterior ao PAR, sem apuração interna e sem caráter disciplinar.

3.6.12.2. Ademais, a 18ª Alteração do Contrato Social, registrada na JUCEPE em 18/07/2024 — já no período da sanção —, mantém a FIRMA, representada pelo Sr. Mariano Marcondes Ferraz, como sócia quotista (21.922 quotas, correspondentes a 5% do capital) e lhe assegura o direito de indicar um dos cinco membros do Conselho Consultivo (cláusula 8), instância que aprova as políticas de integridade. O Formulário de Perfil (EA5.3) menciona apenas as duas sócias controladoras. Esse quadro não evidencia a remediação proporcional exigida em relação aos envolvidos no ilícito (art. 21, §§ 1°, inciso I, e 2°, da Portaria). Em contrapartida, a questão crítica 25.1 e a questão de aplicação 25.3 foram atendidas — diagnóstico da PwC (2017), novas políticas e due diligence de terceiros aplicada (25.1, 25.2.1, 25.2.2 e 25.3 = SIM) —, com suficiência relativizada pelas lacunas apontadas em 9.2.2, 19.1.3 e 19.1.4 (25.2.3 = Parcialmente).

3.7. **Pontos que demandaram deliberação específica.**

a) **Questões que admitem apenas "Sim" ou "Não" (10.1, 12.1 e 24.1).** Segundo o Anexo II, essas questões não comportam atendimento parcial (item 2.1.4.3). O reconhecimento parcial registrado na planilha não equivale à pontuação integral exigida pelos incisos I e II do item 5.1 e, em leitura estrita, corresponderia a "Não". Em qualquer das leituras, os incisos I e II permanecem desatendidos e os incisos III a V permanecem atendidos.

b) **Faixa de faturamento e redistribuição.** O Formulário de Perfil indicou faturamento "> R$ 90 milhões e ≤ R$ 300 milhões", intervalo que não coincide com as faixas do item 5.1.1; por isso, adotou-se o faturamento de 2025 constante das demonstrações financeiras (Faixa 3). A aba Resultado da planilha apresenta os valores sem a redistribuição do item 2.1.4.4 e com os parâmetros mais rigorosos da Faixa 4 (45% por área e 70% no total), apurando 83,63% no total e 64,5% na menor área (VIII). A conclusão não se altera em nenhum desses cenários.

c) **Questão 9.3 (QN4).** A interessada declarou não ter aplicado os controles de licitação nos últimos 12 meses por estar impedida de licitar e contratar em razão da própria sanção. A questão foi considerada não aplicável e não computada como descumprimento para fins do inciso II. Ainda que se adotasse entendimento diverso, o resultado da avaliação seria o mesmo. Igual tratamento foi dado à questão 23.2.5.

d) **Questão 24.1 (QN4) e vínculo societário remanescente.** Conforme exposto no item 3.6.12, a saída do envolvido do Conselho Consultivo decorreu de decisão pessoal, com reserva expressa do direito de indicação, e a sociedade por ele representada permanece no quadro societário. Por se tratar de fatos pretéritos e documentados nos próprios atos societários apresentados, a lacuna não é suprível por complementação documental.

e) **Pedido de complementação (pedido, § 75).** A Portaria faculta à CGU solicitar informações ou regularização (art. 24 c/c art. 10, inciso II). As questões determinantes não decorrem de insuficiência formal sanável por esclarecimento, mas do conteúdo dos documentos vigentes na data da submissão (10.1 e 12.1) e de fatos pretéritos (24.1); documentos elaborados posteriormente configurariam aperfeiçoamento do programa, a ser apresentado em nova submissão (art. 27).

f) **Certificações.** As certificações apresentadas, notadamente a ISO 37301:2021 (emitida em 23/06/2026), constituem indicativo favorável de estruturação do sistema de compliance, mas não substituem a avaliação prevista na Portaria nem suprem os elementos mínimos e fundamentais exigidos.

3.8. Demais pontos: permanecem com atendimento parcial questões de formalização e de comprovação da execução (notadamente cobertura de treinamentos, aprovação do mapa de riscos pela alta direção, prazos e responsáveis das medidas de mitigação e verificações socioambientais de terceiros), que não comprometem, por si sós, o enquadramento, mas devem ser endereçadas em eventual nova submissão.

4. DA CONCLUSÃO

4.1. A avaliação do programa de integridade da interessada, à luz de toda a documentação juntada, indica o atendimento dos critérios dos incisos III, IV e V do item 5.1 do Anexo I da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 — todas as áreas acima de 40%, Área XII com 84,2% e nota total de 89,30%, superior ao mínimo de 60% exigido para a Faixa 3 —, mas **não o atendimento dos critérios eliminatórios dos incisos I e II**, em razão de:

a) não obtenção da pontuação integral na questão QN1 **10.1** (Área VI – planejamento de treinamentos sem indicação dos responsáveis e da forma de verificação da efetividade);

b) não obtenção da pontuação integral na questão QN1 **12.1** (Área VII – ausência de procedimento definido para os lançamentos contábeis e financeiros); e

c) não obtenção da pontuação integral na questão QN4 **24.1** (Área XII – ausência de medidas disciplinares em face do envolvido no ilícito, que mantém vínculo societário e direito de indicação de conselheiro por meio da FIRMA Consultoria e Participações Ltda.).

4.2. Considera-se, portanto, o Programa de Integridade **NÃO IMPLANTADO OU NÃO APERFEIÇOADO**, nos termos do art. 25, inciso II, c/c o art. 22, parágrafo único, da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025.

4.3. Nesses termos, opina-se pelo **não atendimento** da condição prevista no art. 2º, inciso III, da Portaria CGU nº 1.214/2020 (superação dos motivos determinantes da punição), sem prejuízo do exame, pela SIPRI, da questão preliminar suscitada pela interessada e das demais condições legais (reparação do dano e decurso do prazo).

4.4. Nos termos do art. 27 da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, a pessoa jurídica cujo programa tenha sido avaliado como não implantado ou não aperfeiçoado não poderá ser reabilitada e deverá observar o prazo mínimo de seis meses, contados da conclusão da avaliação, para submeter nova documentação, não se aplicando o plano de conformidade previsto no art. 15, inciso IV, do Decreto nº 12.304/2024 (art. 27, parágrafo único). É cabível pedido de reconsideração, no prazo de quinze dias corridos contados do recebimento do relatório de avaliação (art. 28).

4.5. Recomendações de aprimoramento (a serem comunicadas à interessada, para eventual nova submissão):

a) Item 10.1: plano de treinamentos com indicação, por ação, dos responsáveis, da forma de execução e da verificação de efetividade, e comprovação do alcance de 70% de cada público-alvo (10.4);

b) Item 12.1: procedimento ou política contábil própria para os lançamentos contábeis e financeiros, com mecanismos de detecção de lançamentos atípicos (12.3) e reporte da auditoria interna à instância de governança (13.2);

c) Item 24.1: demonstração de medidas efetivas e proporcionais em relação ao envolvido no ilícito, considerando o vínculo societário remanescente e o direito de indicação de membro do Conselho Consultivo, com informação completa do quadro societário no Formulário de Perfil;

d) Itens 9.2.2 e 9.2.3: designação formal dos responsáveis por autorizar a participação em licitações e por interagir com agentes públicos, com rotação periódica definida;

e) Itens 19.1.2 a 19.1.4, 7.2.6 e 19.1.1: matriz de correlação entre infrações e sanções, com alçadas, sanções aplicáveis também a conselheiros e sócios não empregados, previsão de afastamento cautelar da alta direção e procedimento de comunicação às autoridades; e

f) Itens 1.1, 6.2.3, 6.3.3, 14.1.2 e 14.1.3: critérios de integridade para seleção da alta direção, aprovação do mapa de riscos pela alta direção, prazos e responsáveis das medidas de mitigação e verificação da "lista suja" e de registros ambientais de terceiros.

4.6. À consideração superior.

[NOME]

Auditor Federal de Finanças e Controle – CGAI/DPI/SIPRI